



PUTUSAN
Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Yusuf Alias Ucup bin Warji;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Blok Pintu Air RT 015 RW 005 Kel. Panyingkiran Kidul Kec. Cantigi Indramayu Jawa Barat.
Alamat sekarang: Jln. Solat Muna Nomor 109 Kel. Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup bin Warji ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup Bin Warji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup Bin Warji berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup Bin Warji dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV.
 - 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Andri Rohmat.
 - 1 (satu) lembar Print Out Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Nopol B-3545-Wax atas nama Andri Rohmat.
 - 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy 2022 Nopol B-3545-WAX tanggal 13 Juli 2024.
 - 1 (satu) unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547.
 - 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3545-WAX No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor beserta remot alarm.

Dikembalikan kepada Saksi korban SARWANTO.

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX New berwarna hitam dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133.
- 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3150-BNH No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga.
- 1 (satu) buah kunci motor.
- Uang tunai senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Tomo.

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak berwarna hitam coklat.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam.
- Sepasang sepatu berwarna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **AHMAD YUSUF Alias UCUP bin WARJI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, **mengambil barang**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten milik saksi korban SAWANTO. Setelah melakukan pekerjaan, Terdakwa mengetahui saksi korban SARWANTO sebagai pemilik Showroom tidak berada ditempat showroom yang menyatu dengan rumah saksi korban. Terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SARWANTO dengan diam-diam masuk ke dalam kamar milik saksi korban SARWANTO dengan cara awalnya mengambil kunci kamar yang diletakan di atas salon atau speker yang berada di depan pintu kamar saksi korban yang terdakwa sudah ketahui sebelumnya. Setelah mendapatkan kunci kamar saksi korban lalu terdakwa membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar lalu terdakwa membuka lemari berwarna putih dan mengambil tas berwarna hijau tempat saksi SARWANTO menaruh dokumen Surat-surat Kendaraan Sepeda Motor yang dijual di Showroom. Terdakwa kemudian mengambil Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT, lalu terdakwa menyimpan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kedalam saku kiri celana terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), selanjutnya terdakwa kunci kembali kamar saksi korban SARWANTO dan kunci kamar terdakwa letakan di tempat semula. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa BPKB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT terdakwa simpan di dalam tas terdakwa sampai menunggu Showroom Putra Motor 108 tempat terdakwa bekerja tersebut tutup. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa yang bekerja di Showroom melakukan tugas mengunci gembok rantai motor yang ada didalam showroom namun terdakwa tidak benar-benar mengunci gembok tersebut, hanya terdakwa gantungkan atau menyantel saja;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.23 WIB terdakwa kembali masuk ke dalam showroom lalu terdakwa membuka sedikit pintu rolling door kemudian terdakwa menghampiri dan mendorong 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 an. ANDRI ROHMAT kuncinya sepeda motor tergantung dimotor dan terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut, sambil terdakwa melihat situasi diluar setelah terdakwa rasa aman terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut beserta dengan BPKB dan STNK terdakwa bawa pergi.

- Bahwa Pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT tersebut Terdakwa jual ke Showroom tempat jual beli motor bekas di daerah Cakung Jakarta Timur dengan harga jual sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB kendaraan dan uang hasil penjualan terdakwa penggunaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bayar kontrakan dan dibelikan Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan No. Pol. B-3150-BNH Tahun 2011 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan bukti kepemilikan BPKB dan STNK atas nama Alexander Sinaga;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban SAWANTO;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SARWANTO sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AHMAD YUSUF Alias UCUP bin WARJI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten milik saksi korban SAWANTO setelah melakukan pekerjaan dan mengetahui saksi korban SARWANTO sebagai pemilik Showroom tidak berada showroom yang menyatu dengan rumah saksi korban. Kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SARWANTO dengan diam-diam masuk ke dalam Kamar milik saksi korban SARWANTO dengan cara awalnya mengambil kunci kamar yang diletakan di atas salon atau speker yang berada di depan pintu kamar saksi korban yang terdakwa sudah ketahui sebelumnya. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kamar saksi korban lalu terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari berwarna putih dan mengambil tas berwarna hijau tempat saksi SARWANTO menaruh dokumen Surat-surat Kendaraan Sepeda Motor yang dijual di Showroom. Terdakwa kemudian mengambil Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT lalu terdakwa menyimpan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ke dalam saku kiri celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian mengunci kembali kamar saksi korban SARWANTO dan kunci kamar terdakwa letakan di tempat semula, kemudian Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa BPKB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT terdakwa simpan di dalam tas terdakwa. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa yang bekerja di Showroom melakukan tugas mengunci gembok rantai motor yang ada di dalam showroom namun terdakwa tidak benar-benar mengunci gembok tersebut, hanya terdakwa gantungkan atau menyantel saja;

- Bahwa kemudian pada pukul 21.23 WIB terdakwa kembali masuk kedalam showroom lalu terdakwa membuka sedikit pintu rolling door kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 an. ANDRI ROHMAT yang kuncinya sepeda motor tergantung dimotor. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut, sambil terdakwa melihat situasi diluar setelah terdakwa rasa aman terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut berseta dengan BPKB dan STNK terdakwa bawa pergi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT tersebut Terdakwa jual ke Showroom tempat jual beli motor bekas di daerah Cakung Jakarta Timur dengan harga sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dilengkapi bukti kepemilikan STNK maupun BPKB kendaraan dan uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bayar kontrakandan dan membeli Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan No. Pol. B-3150-BNH Tahun 2011 sebesar Rp 4.000.000,00

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan berupa BPKB dan STNK atas nama Alexander Sinaga;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban SAWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SARWANTO sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YUSUF Alias UCUP bin WARJI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa bekerja sebagai karyawan di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Provinsi Banten milik saksi korban SAWANTO. Terdakwa setelah melakukan pekerjaan mengetahui saksi korban SARWANTO sebagai pemilik Showroom tidak berada di showroom yang menyatu dengan rumah saksi korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam Kamar milik saksi korban SARWANTO. Kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar lalu terdakwa membuka lemari berwarna putih dan membawa tas berwarna hijau tempat saksi SARWANTO menaruh dokumen Surat-surat Kendaraan Sepeda Motor yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual di Showroom, lalu terdakwa membawa Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT lalu terdakwa menyimpan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kedalam saku kiri celana terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengunci kembali kamar saksi korban SARWANTO, lalu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berupa BPKB beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT terdakwa simpan di dalam tas terdakwa sampai menunggu Showroom Putra Motor 108 tersebut tutup. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa yang bekerja di Showroom melakukan tugas mengunci gembok rantai motor yang ada didalam showroom namun oleh terdakwa tidak benar-benar mengunci gembok tersebut, hanya terdakwa gantungkan atau menyantel saja;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.23 WIB terdakwa kembali masuk kedalam showroom lalu terdakwa membuka sedikit pintu rolling door kemudian terdakwa menghampiri dan mendorong 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 an. ANDRI ROHMAT kuncinya sepeda motor tergantung dimotor dan terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut, sambil terdakwa melihat situasi diluar setelah terdakwa rasa aman terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut beserta dengan BPKB dan STNK terdakwa bawa pergi.

- Bahwa Pada Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sepeda motor 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT tersebut Terdakwa jual di Showroom tempat jual beli motor bekas yang beralamat di daerah Cakung Jakarta Timur dengan harga jual sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi bukti kepemilikan STNK maupun

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB kendaraan dan uang hasil penjualan terdakwa digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, bayar kontrak dan untuk membeli Sepeda Motor Jupiter MX Warna Hitam dengan No. Pol. B-3150-BNH Tahun 2011 dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK atas nama Alexander Sinaga ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SARWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggita Septiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 21.07 WIB di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam, Nomor rangka: MH1JM0110NK540650, Nomor mesin: JM01E1539547 oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa yang telah bekerja sejak Januari 2024 sebagai karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan jual beli sepeda motor di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan milik ayah Saksi yang bernama Saksi Sarwanto;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah setelah melihat rekaman CCTV yang berada di dalam Show Room Putra Motor 108, pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.07 WIB terekam Terdakwa membuka roling door dari dalam lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam yang berada di dalam show room selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa karyawan yang bekerja di Show Room Putra Motor 108 juga tidur di dalam show room tersebut pada malam hari;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu siang tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa sebelumnya mengambil STNK berikut BPKB sepeda motor dari dalam lemari yang berada di kamar yang terletak persis dibelakang Show Room Putra Motor 108 melalui lorong kecil dari show room yang terhubung ke kamar ayah Saksi persis dibelakang Show Room kemudian ketika malam harinya pukul 21.00 WIB, Terdakwa menutup pintu rolling door show room dan tidak menggemboknya kemudian menyerahkan kunci show room kepada Saksi Sarwanto namun kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam show room dengan membuka pintu rolling door selanjutnya mengambil sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tersebut;
- Bahwa letak penyimpanan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX berada di dalam kamar pribadi Saksi Sarwanto yang berada tepat dibelakang show room namun memiliki akses lorong penghubung dari show room untuk masuk ke kamar pribadi Saksi Sarwanto yang tidak berada di dalam Show Room;
- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kunci melainkan ketika show room telah ditutupnya maka kunci dikembalikan kepada Saksi Sarwanto;
- Bahwa perihal harga jual ataupun harga beli Terdakwa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Sarwanto sebagai pemilik show room untuk menentukan harga jual atau harga beli jika ada transaksi jual beli di Show Room tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh sepeda motor yang diperjual belikan di Show Room Putra Motor 108 atau terhadap sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dipakai dikarenakan sepeda motor tersebut adalah untuk diperdagangkan dan untuk kendaraan operasional sudah ada disediakan oleh Saksi Sarwanto dan bukan sepeda motor yang diperjual belikan di show room Putra Motor 108;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan atau ijin dari saksi ataupun dari Saksi Sarwanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022 berikut dengan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sarwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 21.07 WIB di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam, Nomor rangka: MH1JM0110NK540650, Nomor mesin: JM01E1539547 oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa yang telah bekerja sejak Januari 2024 sebagai karyawan yang bertanggung jawab untuk melakukan jual beli sepeda motor di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan milik Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah setelah melihat Rekaman CCTV yang berada di dalam Show Room Putra Motor 108, pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.07 WIB terekam Terdakwa membuka rolling door dari dalam lalu Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam yang berada dari dalam show room selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa karyawan yang bekerja di Show Room Putra Motor 108 juga tidur di dalam show room tersebut pada malam hari;

- Bahwa pada Sabtu siang tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa sebelumnya mengambil STNK berikut BPKB sepeda motor dari dalam lemari yang berada di kamar yang terletak persis dibelakang Show Room Putra Motor 108 melalui lorong kecil dari show room yang terhubung ke kamar Saksi persis dibelakang Show Room kemudian ketika malam harinya pukul 21.00 WIB, Terdakwa menutup pintu rolling door show room dan tidak menggemboknya kemudian menyerahkan kunci show room kepada Saksi namun kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam show room dengan membuka pintu rolling door selanjutnya mengambil sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tersebut;

- Bahwa letak penyimpanan STNK dan BPKB sepeda motor Honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX berada di dalam kamar pribadi Saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwanto yang berada tepat dibelakang show room namun memiliki akses lorong penghubung dari show room untuk masuk ke kamar pribadi Saksi Sarwanto yang tidak berada di dalam Show Room;

- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kunci melainkan ketika show room telah ditutupnya maka kunci dikembalikan kepada Saksi Anggita atau Saksi Sarwanto;

- Bahwa perihal harga jual ataupun harga beli Terdakwa harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Saksi Sarwanto sebagai pemilik show room untuk menentukan harga jual atau harga beli jika jada transaksi jual beli di Show Room tersebut.

- Bahwa terhadap seluruh sepeda motor yang diperjual belikan di Show Room Putra Motor 108 atau terhadap sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dipakai dikarenakan sepeda motor tersebut adalah untuk diperdagangkan dan untuk kendaraan operasional sudah ada disediakan oleh Saksi Sarwanto dan bukan sepeda motor yang diperjual belikan di show room Putra Motor 108;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan atau ijin dari Saksi Sarwanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022 berikut dengan BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 21.07 WIB di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa barang yang dicuri atau digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam, Nomor rangka: MH1JM0110NK540650, Nomor mesin: JM01E1539547;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang berada di dalam Show Room Putra Motor 108 pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.07

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terekam Terdakwa membuka roling door dari dalam kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX warna merah hitam yang berada dari dalam show room selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi ditelepon oleh Saksi Anggita dengan memberitahukan bahwa salah satu sepeda motor yang berada di dalam Show Room milik ayah Saksi Anggita telah dicuri oleh salah satu karyawan yaitu Terdakwa yang diketahuinya setelah melihat rekaman CCTV, sehingga selanjutnya saat itu Saksi langsung menuju ke lokasi Show Room Putra Motor 108 dan setiba di show room tersebut melihat rekaman CCTV dan setelah menonton rekaman CCTV tersebut bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tersebut adalah Terdakwa sehingga atas peristiwa tersebut Saksi Anggita melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pamulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta persetujuan atau ijin dari Saksi Anggita maupun Saksi Sarwanto untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022 karena sepeda motor tersebut adalah yang milik ayah dari Saksi Anggita yang diperdagangkan di Show room Putra Motor 108;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor scoopy karena sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam yang diambil oleh Terdakwa berikut dengan BPKB, STNK serta kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi mengenali Terdakwa sebagai karyawan Show Room Putra Motor 108 Tangerang milik Saksi Sarwanto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jamhuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada bulan Agustus 2024 ketika Terdakwa ketika menawarkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam ke Show Room Jerry Motor Sport (milik Saksi) yang terletak di Jalan Dr. KRT Radjiman Widjodiningrat, Kp. Pengarengan RT 11 RW 06 No. 22, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB datang ke Show Room Jerry Motor Sport (milik Saksi) menawarkan dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam lengkap dengan STNK serta BPKB dengan memberikan harga sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam lengkap dengan STNK serta BPKB yang dijual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak Saksi beli dikarenakan tidak memiliki uang, sehingga saat itu Saksi menelpon teman saksi yaitu Saksi Tomo dengan memberitahukan perihal jual beli motor tersebut yang kemudian Saksi Tomo yang melakukan pembelian terhadap sepeda motor yang sepakat dengan harga sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mempertanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam adalah milik Terdakwa yang dibeli bekas dari orang lain, namun untuk kwitansi pembeliannya tidak diperlihatkan Terdakwa melainkan memperlihatkan STNK beserta dengan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga pasaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam tersebut adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun dikarenakan plat sepeda motor tersebut adalah menggunakan plat Tangerang sehingga Saksi Tomo menawar sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam berikut dengan BPKB dengan harga sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi Tomo bertempat di Show Room milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022, warna merah hitam serta dengan STNK dan BPKB karena motor tersebut yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Tomo dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Tomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha bersama dengan bapak Sutiman yaitu showroom Berkah Motor yang bergerak di bidang usaha jual beli sepeda motor bekas (second) yang beralamat di Jln. Dr. Rajiman Kp. Pulo Jahe Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Anggita dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 Plat nomor (tidak ingat) pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 dengan cara membeli dan Saksi juga meminjam uang dari Bapak Sutiman;
- Bahwa Saksi bersama Bapak Sutiman membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 dari Pak Jerry (Showroom Jerry Motor) yang beralamat di Dr. Rajiman Kp. Pengarengan Jatinegara jakarta Timur seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta) rupiah dengan uang Saksi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah dan Saksi meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Bapak Sutiman;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 dari Bapak Jerry (Showroom Jerry Motor) dengan cara pembayaran secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 karena Saksi ditawari oleh Bapak Jerry yang juga memiliki usaha jual beli motor;
- Bahwa dokumen yang diperoleh pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 dari Bapak Jerry (Showroom Jerry Motor) yaitu STNK dan Juga BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022;
- Bahwa setelah Saksi melihat dengan seksama dan mengenali foto/gambar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 berikut dengan STNK dan BPKBnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2022 berikut dengan STNK dan BPKBnya yang dibeli dari Bapak Jerry (Showroom Jerry Motor) seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta) rupiah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun pada saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2022 di showroom milik Bapak Jerry pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Saksi bertemu dengan Terdakwa di showroom Bapak Jerry;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anggiya sejak bulan Januari 2024 di Showroom Putra Motor 108 yang beralamat di Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang yang selanjutnya bekerja di Showroom Putra Motor 108 dan Saksi Anggita adalah putri dari Saksi Sarwanto sebagai pemilik dari Showroom Putra Motor 108 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, No rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n Andri Rohmat di Showroom Putra Motor 108 Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang tempat Terdakwa bekerja pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.23 WIB dan melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa bekerja dahulu seperti biasa di Showroom Putra Motor 108 yang kemudian pada pukul 16.30 WIB pada saat tempat bekerja sepi tidak ada pembeli dan bos Terdakwa yaitu Saksi Sarwanto tidak ada di tempat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik bos Terdakwa dengan cara membuka kunci kamar yang diletakan di atas salon atau speaker yang berada di depan pintu kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya masuk kedalam kamar dan membuka lemari berwarna putih dan mengambil tas berwarna hijau tempat dimana bosnya biasa menaruh dokumen surat-surat kendaraan yang dijual di showroom yang selanjutnya Terdakwa mengambil dokumen BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda yang ditaruh di paling atas kemudian Terdakwa masukan kedalam

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku kiri celananya, kemudian setelah mengambil BPKB beserta STNK tersebut selanjutnya Terdakwa kunci kembali kamar tersebut dan kunci diletakan di tempat semula;

- Bahwa kemudian terhadap BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tasnya sampai dengan menunggu Showroom Putra Motor 108 tempatnya bekerja tersebut tutup yang kemudian pada saat tutup toko atau Showroom Putra Motor 108 pada pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan tugas sehari-hari yaitu mengunci gembok rantai motor yang ada didalam showroom namun Terdakwa tidak benar-benar mengunci hanya gantungan atau menyantel saja yang terlihat seperti di kunci;
- Bahwa pada pukul 21.23 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam showroom kemudian membuka sedikit pintu rolling door kemudian mengambil unit yang sesuai dengan BPKB dan STNK yang diambil tersebut yaitu untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n Andri Rohmat dan pada saat Terdakwa mengambil unit motornya sesekali Terdakwa melihat situasi di luar setelah Terdakwa rasa aman Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut beserta dengan BPKB dan STNK Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa kemudian besok harinya Minggu tanggal 18 Agustus 2024, 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 dengan no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n Andri Rohmat tersebut Terdakwa jual ke Showroom tempat jual beli motor bekas di daerah Cakung Jakarta Timur, miliknya Bapak Jerry yang saat dijual Terdakwa meminta harga jual sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda berikut BPKB, STNK dan kunci motor pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.23 WIB di di Showroom Putra Motor 108 Jalan Lele V Nomor 108 RT 004 RW 005 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang adalah untuk Terdakwa jual dimana uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda berikut BPKB, STNK dan kunci motor tersebut

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan di gunakan untuk keperluan nikah dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022 tersebut sebesar Rp. Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari – hari, bayar kontrakan dan membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam tahun 2011 yang saat ini telah disita oleh pihak kepolisian berikut dengan sisa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian atau mengambil 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, no rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n ANDRI ROHMAT berikut BPKB nomor: S02371537, STNK nomor: 04244048, Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Sarwanto sebagai pemilik dari Showroom Putra Motor 108 yang mana setiap hari dijaga oleh putrinya Saksi Anggita dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian kondisi Showroom Putra Motor 108 dalam keadaan sepi tidak ada yang menunggu dikarenakan sudah dalam keadaan tutup toko atau Showroom;
- Bahwa Show Room Putra Motor 108 tempat Terdakwa bekerja yang terletak di Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan kesehariannya didiami siang dan malam yang mana Terdakwa juga jika malam harinya tidur didalam show room tersebut;
- Bahwa letak penyimpanan STNK dan BPKB sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX, tahun 2022 adalah berada didalam kamar pribadi saudara SARWANTO yang berada tepat dibelakang show room namun memiliki akses lorong penghubung dari show room untuk masuk ke kamar pribadi Saksi Sarwanto tepat dibelakang Show room dan bukan didalam show room;
- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kunci melainkan ketika show room telah ditutup maka kunci dikembalikan kepada Saksi Sarwanto ataupun kepada Saksi Anggita;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya adalah bertanggung jawab untuk melakukan jual beli sepeda motor di Show Room Putra Motor 108

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa selalu berhubungan langsung dengan penjual atau pembeli yang mau melakukan jual beli di Show Room Putra Motor 108 yang terletak di Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan namun untuk perihal harga jual ataupun harga beli Terdakwa selalu berkomunikasi terlebih dahulu kepada Saksi Sarwanto sebagai pemilik show room untuk menentukan harga jual atau harga beli jika ada transaksi jual beli di Show Room tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas yang diberikan Saksi Sarwanto dan juga tidak memiliki daftar gaji atau slip gaji dikarenakan setiap gajian selalu menerima secara tunai yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta uang makan setiap harinya Terdakwa terima sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap seluruh sepeda motor yang diperjual belikan di Show Room Putra Motor 108 yang terletak di Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau terhadap sepeda motor honda Scoopy Nopol: B 3545 WAX tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dipakai karena sepeda motor yang diperjual belikan di Show Room adalah untuk dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV;
2. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Andri Rohmat;
3. 1 (satu) lembar Print Out Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Nopol B-3545-Wax atas nama Andri Rohmat;
4. 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy 2022 Nopol B-3545-WAX tanggal 13 Juli 2024;
5. 1 (satu) unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3545-WAX No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
8. 1 (satu) buah kunci motor beserta re mot alarm;
9. 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX New berwarna hitam dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133;
10. 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3150-BNH No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;
12. 1 (satu) buah kunci motor;
13. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak berwarna hitam coklat;
14. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
15. Sepasang sepatu berwarna hitam;
16. Uang tunai senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, No rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n Andri Rohmat beserta STNK, BPKB, dan kunci motor pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 21.07 WIB di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan Show Room Putra Motor 108 sejak Januari 2024 yang bertanggung jawab untuk melakukan jual beli sepeda motor di Show Room Putra Motor 108 milik Saksi Sarwanto, selain itu Terdakwa bertanggungjawab untuk menutup toko pada malam hari tetapi Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kunci melainkan ketika show room



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditutup maka kunci dikembalikan kepada Saksi Sarwanto ataupun kepada Saksi Anggita;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan pencurian, sebelumnya Terdakwa bekerja dahulu seperti biasa di Showroom Putra Motor 108 kemudian pada pukul 16.30 WIB pada saat tempat bekerja sepi tidak ada pembeli dan bos Terdakwa yaitu Saksi Sarwanto tidak ada di tempat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik bos Terdakwa yang berada tepat dibelakang show room namun memiliki akses lorong penghubung dari show room lalu dengan cara membuka kunci kamar yang diletakan di atas salon atau speaker yang berada di depan pintu kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari berwarna putih dan mengambil tas berwarna hijau tempat dimana Saksi Sarwanto biasa menaruh dokumen surat-surat kendaraan yang dijual di showroom kemudian Terdakwa mengambil dokumen BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda yang ditaruh di paling atas kemudian Terdakwa masukan kedalam saku kiri celana Terdakwa, setelah mengambil BPKB beserta STNK tersebut selanjutnya Terdakwa kunci kembali kamar tersebut dan kunci diletakan di tempat semula;
- Bahwa kemudian terhadap BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) unit motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa sampai dengan menunggu showroom Putra Motor 108 tutup lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan tugas sehari-hari yaitu mengunci gembok rantai motor yang ada didalam showroom namun Terdakwa tidak benar-benar mengunci hanya gantungkan atau menyantel saja yang terlihat seperti di kunci kemudian Terdakwa menyerahkan kunci show room kepada Saksi Anggita;
- Bahwa pada pukul 21.23 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam showroom kemudian membuka sedikit pintu rolling door lalu mengambil unit yang sesuai dengan BPKB dan STNK yang diambil tersebut yaitu untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, kemudian Terdakwa mengambil unit motornya lalu mengeluarkan 1 (satu) unit motor Soopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Terdakwa membawa kabur motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut beserta dengan BPKB dan STNK;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian besok harinya Minggu tanggal 18 Agustus 2024, 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX tersebut Terdakwa jual ke Show Room Jerry Motor Sport yang terletak di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Kp. Pengarengan RT 11 RW 06 No. 22, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, saat dijual Terdakwa mengaku milik Terdakwa yang dibeli bekas dari orang lain dan meminta harga jual sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Jamhuri kemudian menghubungi Saksi Tomo perihal motor tersebut yang disepakati oleh Saksi Tomo dengan harga sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi Tomo langsung memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2022 berikut dengan STNK, BPKB, dan kunci motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda berikut BPKB, STNK dan kunci motor adalah untuk Terdakwa jual dimana uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut rencananya akan di gunakan untuk keperluan nikah dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda tersebut sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari – hari, bayar kontrakan dan membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam tahun 2011, sisa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX berikut BPKB, STNK, dan kunci motor, Terdakwa tidak memiliki ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Sarwanto sebagai pemilik dari Showroom Putra Motor 108;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Sarwanto adalah sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu: dakwaan **Kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, **Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup bin Warji**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa selain itu **Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup bin Warji** di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa, dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan, yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Dalam Pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari para Terdakwa, melainkan milik orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap batin dari Terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah cukup apabila Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, Tahun 2022, No rangka: MH1JM0110NK540650 No. Mesin: JM01E1539547 a.n Andri Rohmat beserta STNK, BPKB, dan kunci motor pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 21.07 WIB di Show Room Putra Motor 108, Jalan Lele Nomor 108 RT 004/005, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan Show Room Putra Motor 108 sejak Januari 2024 yang bertanggung jawab untuk melakukan jual beli sepeda motor di Show Room Putra Motor 108 milik Saksi Sarwanto selain itu Terdakwa bertanggungjawab untuk menutup toko pada malam hari tetapi Terdakwa tidak sepenuhnya diberikan kunci melainkan ketika show room telah ditutup maka kunci dikembalikan kepada Saksi Sarwanto ataupun kepada Saksi Anggita, adapun cara Terdakwa melakukan pencurian, sebelumnya Terdakwa bekerja dahulu seperti biasa di Showroom Putra Motor 108 kemudian pada pukul 16.30 WIB pada saat tempat bekerja sepi tidak ada pembeli dan bos Terdakwa yaitu Saksi Sarwanto tidak ada di tempat kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik bos Terdakwa yang berada tepat dibelakang show room namun memiliki akses lorong penghubung dari show room lalu dengan cara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kunci kamar yang diletakkan di atas salon atau speaker yang berada di depan pintu kamar yang Terdakwa sudah ketahui sebelumnya lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka lemari berwarna putih dan mengambil tas berwarna hijau tempat dimana Saksi Sarwanto biasa menaruh dokumen surat-surat kendaraan yang dijual di showroom kemudian Terdakwa mengambil dokumen BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda yang ditaruh di paling atas kemudian Terdakwa masukan kedalam saku kiri celana Terdakwa, setelah mengambil BPKB beserta STNK tersebut selanjutnya Terdakwa kunci kembali kamar tersebut dan kunci diletakkan di tempat semula kemudian terhadap BPKB beserta STNK untuk 1 (satu) unit motor Scoopy berwarna hitam-merah merek Honda tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa sampai dengan menunggu showroom Putra Motor 108 tutup lalu sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan tugas sehari-hari yaitu mengunci gembok rantai motor yang ada didalam showroom namun Terdakwa tidak benar-benar mengunci hanya gantungan atau menyantel saja yang terlihat seperti di kunci kemudian Terdakwa menyerahkan kunci show room kepada Saksi Anggita;

Menimbang, bahwa pada pukul 21.23 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam showroom kemudian membuka sedikit pintu rolling door lalu mengambil unit yang sesuai dengan BPKB dan STNK yang diambil tersebut yaitu untuk 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX, kemudian Terdakwa mengambil unit motornya lalu mengeluarkan 1 (satu) unit motor Soopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut yang mana kunci motornya tergantung di motor, kemudian Terdakwa membawa kabur motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut beserta dengan BPKB dan STNK kemudian besok harinya Minggu tanggal 18 Agustus 2024, 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX tersebut Terdakwa jual ke Show Room Jerry Motor Sport yang terletak di Jalan Dr. KRT Radjiman Widyodiningrat, Kp. Pengarengan RT 11 RW 06 No. 22, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, saat dijual Terdakwa mengaku milik Terdakwa yang dibeli bekas dari orang lain dan meminta harga jual sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Jamhuri kemudian menghubungi Saksi Tomo perihal motor tersebut yang disepakati oleh Saksi Tomo dengan harga sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi Tomo langsung memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tahun 2022 berikut dengan STNK, BPKB, dan kunci motor;

Menimbang, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda berikut BPKB, STNK dan kunci motor adalah untuk Terdakwa jual dimana uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda tersebut rencananya akan di gunakan untuk keperluan nikah dan kehidupan sehari-hari, adapun uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam - merah merek Honda tersebut sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari – hari, bayar kontrakan dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Hitam tahun 2011 sisa uang dari hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX berikut BPKB, STNK, dan kunci motor, Terdakwa tidak memiliki ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Sarwanto sebagai pemilik dari Showroom Putra Motor 108 sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi Sarwanto adalah sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B3545WAX berikut BPKB, STNK, dan kunci motor milik Saksi Sarwanto, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48. 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Andri Rohmat;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Nopol B-3545-Wax atas nama Andri Rohmat;
- 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy 2022 Nopol B-3545-WAX tanggal 13 Juli 2024;
- 1 (satu) unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547;
- 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3545-WAX No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
- 1 (satu) buah kunci motor beserta remot alarm;

Oleh karena di persidangan telah terbukti milik Saksi Sarwanto maka Majelis Hakim perlu menetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sarwanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX New berwarna hitam dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133.
- 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3150-BNH No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- Uang tunai senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang-barang tersebut dibeli dari uang milik Saksi Tomo yang telah dibayar kepada Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menetapkan barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Tomo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak berwarna hitam coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- Sepasang sepatu berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sarwanto dan Saksi Tomo.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Alias Ucup Bin Warji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Andri Rohmat;
 - 1 (satu) lembar Print Out Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nopol Nopol B-3545-WAX atas nama Andri Rohmat;
 - 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi pembelian 1 (satu) unit Honda Scoopy 2022 Nopol B-3545-WAX tanggal 13 Juli 2024;
 - 1 (satu) unit Motor Scoopy berwarna hitam merah merek Honda dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547;
 - 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3545-WAX No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3545-WAX, No. Rangka MH1JM0110NK540650 No. Mesin JM01E1539547 atas nama Andri Rohmat;
 - 1 (satu) buah kunci motor beserta remot alarm;Dikembalikan kepada Saksi Sarwanto;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter MX New berwarna hitam dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133.
 - 1 (satu) buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nopol B-3150-BNH, No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nopol B-3150-BNH No. Rangka MH355S001BK030377 No. Mesin 55S030133 atas nama Alexander Sinaga;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - Uang tunai senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Tomo;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak berwarna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1818/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyaniti Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Sinta Ratnaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyaniti Yunitasari, S.H.